



PUTUSAN

No. 1342 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DENI WAHYUDIN, SE.MM. bin
H.MB.SIMATUPANG
Tempat lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/16 Februari 1975;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Babakan Priangan V No. 9A RT.008/001,
Kel. Ciseureuh, Kec. Regol Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DENI WAHYUDIN, SE, MM. Bin H. MB. SIMATUPANG, pada sekitar bulan Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 di JL. Pinus VII No 8. Pinus Regency RT. 002/001 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yaitu terhadap saksi korban Rika Mayrany SE Binti Heri Harjana selaku isteri Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada sekitar tanggal 10 Maret 2002 Terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah dan keduanya resmi menjadi suami isteri. Atas pernikahan tersebut selanjutnya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurelia dan Adzra. Setelah itu sekitar bulan November 2007 telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban dikarenakan adanya isu perselingkuhan antara Terdakwa dengan perempuan lain, tetapi sebaliknya Terdakwa juga menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan sopir pribadi mereka, namun pada sekitar bulan Desember 2007, Terdakwa dan saksi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban rukun kembali setelah masing-masing menjelaskan bahwa tidak terjadi perselingkuhan tersebut, pada sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa kembali menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan sopir pribadi mereka, sehingga hubungan keduanya kembali menjadi tidak harmonis, dan saksi korban pun menjadi tidak tenang karena Terdakwa selalu mengungkit permasalahan perselingkuhan tersebut. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2008 Terdakwa berusaha menjauhkan anak-anak mereka yaitu Aurelia dan Adzra dari saksi korban dengan cara membawa kedua anaknya tersebut untuk tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tuanya di Jl. Babakan Priangan V No. 9A RT 008/001 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, sehingga saksi korban berpisah dengan kedua buah hatinya tersebut, dan sejak saat itu saksi korban mengalami kesulitan untuk menghubungi ataupun menemui kedua anaknya. Selain itu, Terdakwa juga mengambil beberapa barang-barang seperti TV, Komputer, Laptop, Kendaraan dan barang-barang lainnya dari rumah yang mereka tempati di Jl. Pinus VII No. 8 Pinus Regency RT. 002/001 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa rumah itu akan dikontrakkan kepada orang lain, tanpa menghiraukan bahwa saksi korban adalah masih isteri sah Terdakwa dan masih tinggal di rumah itu serta pada saat itu kondisinya sedang hamil. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tertekan secara batin, ketakutan, hilang rasa percaya diri, pola pikirnya lambat dan sering menangis sendiri serta frustrasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Polda Jawa Barat No. Pol. R/38/VI/2008/EV.PSIIDIK tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa Yusi Hariyumanti, Psi., telah menyimpulkan antara lain bahwa : saksi korban Rika Mayrany SE Binti Heri Harjana mengalami trauma secara psikis, mengalami tekanan atau trauma Psikologis, pada tingkat stres sedang;

Selanjutnya berdasarkan surat keterangan dari Jaringan Relawan Independen No. 005/JaRI-Sekre/B/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Psikologi Pemeriksa DR. Rismiyati, Psikologi, telah menyimpulkan antara lain bahwa saksi korban mengalami kondisi tertekan dan frustrasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 (1) Jo. Pasal 5 huruf b UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Bahwa ia Terdakwa DENI WAHYUDIN, SE,MM. Bin H. MB. SIMATUPANG, pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam dakwaan primair di atas, telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, terhadap saksi korban Rika Mayrani, SE. binti Heri Harjana yang merupakan isteri Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekitar tanggal 10 Maret 2002 Terdakwa dan saksi korban telah menikah secara sah dan keduanya resmi menjadi suami isteri. Atas pernikahan tersebut selanjutnya mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Aurelia dan Adzra. Setelah itu sekitar bulan November 2007 telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi korban dikarenakan adanya isu perselingkuhan antara Terdakwa dengan perempuan lain, tetapi sebaliknya Terdakwa juga menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan sopir pribadi mereka, namun pada sekitar bulan Desember 2007, Terdakwa dan saksi korban rukun kembali setelah masing-masing menjelaskan bahwa tidak terjadi perselingkuhan tersebut, pada sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa kembali menuduh saksi korban telah berselingkuh dengan sopir pribadi mereka, sehingga hubungan keduanya kembali menjadi tidak harmonis, dan saksi korbanpun menjadi tidak tenang karena Terdakwa selalu mengungkit permasalahan perselingkuhan tersebut. Selanjutnya pada sekitar bulan Mei 2008 Terdakwa berusaha menjauhkan anak-anak mereka yaitu Aurelia dan Adzra dari saksi korban dengan cara membawa kedua anaknya tersebut untuk tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tuanya di Jl. Babakan Priangan V No. 9A RT 008/001 Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, sehingga saksi korban berpisah dengan kedua buah hatinya tersebut, dan sejak saat itu saksi korban mengalami kesulitan untuk menghubungi ataupun menemui kedua anaknya. Selain itu, Terdakwa juga mengambil beberapa barang-barang seperti TV, Komputer, Laptop, Kendaraan dan barang-barang lainnya dari rumah yang mereka tempati di Jl. Pinus VII No. 8 Pinus Regency RT. 002/001 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo Kota Bandung, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa rumah itu akan dikontrakkan kepada orang lain, tanpa menghiraukan bahwa saksi korban adalah masih isteri sah Terdakwa dan masih tinggal di rumah itu serta pada saat itu kondisinya sedang hamil. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasa tertekan secara batin, ketakutan, hilang rasa percaya diri, pola pikirnya lambat dan sering menangis

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri serta frustrasi, namun kondisi psikis yang dialami saksi korban tersebut tidak mengakibatkan saksi korban untuk mendapatkan halangan melakukan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya saksi korban mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polresta Bandung Timur;.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Polda Jawa Barat No. Pol. R/38/VI/2008/EV.PSIIDIK tanggal 13 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Psikolog pemeriksa Yusi Hariyumanti, Psi., telah menyimpulkan antara orang lain bahwa : saksi korban Rika Mayrany, SE., Binti Heri Harjana mengalami trauma secara psikis, mengalami tekanan atau trauma Psikologis, pada tingkat stress sedang;

Selanjutnya berdasarkan surat keterangan dari Jaringan Relawan Independen No. 005/JaRI-Sekre/B/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Psikologi Pemeriksa DR. Rismiyati, Psikologi, telah menyimpulkan antara lain bahwa saksi korban mengalami kondisi tertekan dan frustrasi;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 (2) UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 05 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENI WAHYUDIN, SE, MM., Bin H. MB. SIMATUPANG telah bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari sebagaimana diatur dalam 45 (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI WAHYUDIN, SE, MM., Bin. H. MB Simatupang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Akta nikah Nomor : 176/54/III/2002 antara saudara Deni Wahyudin dan saudari Rika Mayrani dikembalikan kepada Rika Mayrani Binti Heri Harjana;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 1576/Pid./B/2008/PN.BDG tanggal 16 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deny Wahyudin, SE.MM., Bin H. MB. Simatupang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Memulihkan hak dan kedudukan dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta Pid/2009/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kls IA Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Bandung, 02 April 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada tanggal 02 April 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut pada tanggal 16 Maret 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada tanggal 02 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung dalam menjatuhkan putusannya No :1576/Pid./B/2008/PN.BDG tanggal 16 Maret 2009 telah salah menafsirkan unsur delik yang ada dalam surat dakwaan, sehingga menimbulkan persoalan hukum yaitu membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas yaitu dakwaan primair Pasal 45 (1) jo pasal 5 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga;

Serta dakwaan subsidiair Pasal 45 (2) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan unsur sebagai berikut

- a. Setiap Orang ;
- b. Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung dalam pertimbangannya yaitu

- a. Unsur Setiap orang ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009



Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat yakni siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban. Setiap orang adalah "orang" (natural person), Orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan adalah orang yang identitasnya sesuai dengan orang yang dihadapkan dipersidangan;

- b. Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga ;

Majelis hakim mempertimbangkan apakah akibat yang diderita oleh saksi korban tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menurut Majelis hakim validitas hasil laporan psikologis atas saksi korban harus didasarkan kepada keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh saksi korban (Rika Mayrani). Oleh karena itu kejujuran saksi korban untuk menyampaikan kondisinya adalah penting dalam rangka memperoleh hasil diagnosa yang valid;

Hakim menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum menyatakan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) orang anaknya dari saksi korban adalah karena korban melakukan "hubungan" dengan laki-laki lain diluar pengetahuan Terdakwa sebagai seorang suami, dan mempertimbangkan bukti surat maupun bukti lainnya yang diajukan Penasihat Hukum;

Pertimbangan Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi wati Utami dijelaskan bahwa pada bulan November 2007, saksi wati utami pernah diajak oleh Rika Mayrani menginap selama 2 (dua) malam di Hotel Permata Bandung bersama Aurelia dan Adzra. Pada saat itu saksi Wati Utami turun dari tempat tidur untuk ke kamar mandi ± jam 2 malam saksi melihat Aep saefulah (sopir pribadi Rika Mayrani) tidur dilantai dikamar itu juga, bahwa apabila keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Aep Saefulah yang isinya adalah kata-kata yang tidak layak disampaikan Aep Saefulah kepada saksi Rika Mayrani serta dihubungkan pula dengan daftar tamu Hotel permata International Bandung tertanggal 09 November 2007, maka terdapat persesuaian yang menunjukkan antara Aep Saefulah dengan Rika Mayrani terdapat hubungan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang yang telah bersuami isteri. Keterangan mana diperkuat dengan saksi Hj. Isma dan saksi Rusman Effendi (sopir keluarga Terdakwa) yang menerangkan Aep Saefulah pernah hadir dalam rapat yang diadakan oleh keluarga Rika, ayah Rika. Disaat itu Aep Saefulah dipukul oleh orang tua Rika. Rapat tersebut diadakan untuk mengetahui adanya hubungan antara Rika dengan Aep saefulah;



Menurut Majelis Hakim terdapat fakta hukum bahwa antara Rika Mayrani dan Aep Saepulah terdapat hubungan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang yang sudah bersuami isteri;

Berdasarkan uraian tentang kondisi korban yang sedang hamil, kondisi psikologis yang dialami saksi korban yang menurut uraian majelis mempunyai hubungan dengan Aep Saefulah, dan tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa maka majelis berpendapat kondisi psikis yang diterangkan dalam Laporan Psikologis yang dibuat oleh saksi ahli itu adalah meragukan;

Oleh karena meragukan maka tidak dapat dipastikan apakah hubungan sebab akibat antara dipisahkannya anak dari saksi korban merupakan dampak psikologis kepada saksi korban Rika Mayrani sebagaimana diterangkan dalam diagnosa tersebut;

Majelis Hakim menimbang bahwa dengan adanya surat perdamaian yang dibuat oleh saksi korban dan Terdakwa, dan pencabutan perkara yang diajukan oleh saksi korban maka putusan majelis adalah sejalan dengan maksud surat dari saksi korban tersebut;

Pendapat kami :

Unsur penting dari dakwaan Primair Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf b UU No.23 Tahun 2004, Subsidiar Pasal 45 ayat (2) UU.No.23 Tahun 2004 adalah : "melakukan perbuatan kekerasan psikis". Melakukan perbuatan kekerasan psikis ini merupakan delik materiil, sehingga yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah akibat yang dialami oleh saksi korban dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, telah terungkap melalui keterangan 2 orang AHLI bahwa saksi korban telah mengalami trauma secara psikis pada tingkat stres sedang, yang disertai ketakutan akan nasib buruk menimpa anak-anaknya, saksi korban telah mengalami tekanan trauma psikologis pada tingkat stres sedang sebagai akibat dari tindakan suami yang mengambil dan memisahkan anak-anak (Ahli dari POLDA Jawa Barat), dan saksi korban mengalami kekerasan secara psikologis, dan kondisi psikis yang dialami saksi korban tidak mengakibatkan saksi korban untuk mendapatkan halangan melakukan kegiatan sehari-hari, hanya mengganggu batinnya saja (Ahli dari Jaringan Relawan Independent). Dari fakta tersebut sangat jelas sekali bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang telah memisahkan anak-anak dari saksi korban yang merupakan ibu kandungnya mengakibatkan terjadinya kondisi seperti tersebut di atas;



Sedangkan apa yang menjadi penyebab dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, menurut hemat kami, bukanlah merupakan unsur dari Pasal 45 ayat (1) maupun ayat (2) UU.No.23 Tahun 2004 yang harus dibuktikan;

Masalah ada atau tidaknya "hubungan" antara saksi korban Rika Mayrani dengan Aep Saefulah (sopir pribadi) bukanlah merupakan pokok perkara ini, akan tetapi dalam pertimbangannya majelis hakim lebih menitikberatkan adanya hubungan kausal tersebut. Kalaupun terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan adanya "hubungan" tersebut, bukan hanya melalui bukti-bukti yang diajukan sepihak oleh Penasihat Hukum, akan tetapi seyogianya harus diperiksa dalam perkara yang terpisah dari perkara ini sehingga terdapat suatu kepastian hukum;

Dengan kata lain, tindakan dari Terdakwa yang memisahkan anak-anak dari ibu kandungnya yang mengakibatkan ibunya menjadi trauma secara psikologis, adalah tidak dapat dibenarkan, walaupun tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena saksi korban dianggap oleh Terdakwa (belum terbukti secara hukum) telah berselingkuh dengan orang lain;

Adapun keraguan Majelis Hakim terhadap hasil diagnosa yang dibuat oleh 2 orang AHLI, yang telah kami ajukan dipersidangan, menurut hemat kami tidaklah tepat, mengingat pemeriksaan terhadap saksi korban telah dilakukan sesuai dengan standar / prosedur yang baku, dan hal tersebut telah diterangkan oleh 2 orang AHLI tersebut di depan persidangan, sehingga penilaian Majelis Hakim yang meragukan hasil diagnosa dari seorang AHLI adalah merupakan preseden yang buruk, bagi dunia peradilan yang pada akhirnya akan merugikan para pencari keadilan (justitiabelen);

Bahwa disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bandung juga tidak menerapkan undang-undang sebagaimana mestinya perihal pencabutan pengaduan oleh saksi korban, karena saksi korban memasukkan laporan pengaduannya pada tanggal 27 Mei 2008 kemudian mencabut pengaduan tersebut pada tanggal 20 Januari 2009, sehingga terdapat rentang waktu antara pengaduan dan pencabutan yang dilakukan saksi korban tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan 24 (dua puluh empat) hari, dan menurut Undang-Undang pencabutan tersebut telah lewat waktu, sehingga tidaklah tepat majelis hakim mempertimbangkan putusan majelis adalah sejalan dengan maksud surat dari saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010 oleh Dr.H. Abdurrahman,SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1342 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuli Heryati, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.MHum

Ttd/Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL

Ketua

Ttd

Dr.H. Abdurrahman,SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Yuli Heryati,SH.MH

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)